

1008237-14.2021.8.26.0020

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Compromisso

Magistrado: Felipe de Melo Franco

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó

Vara: 2ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... falsamente a prática de crime de furto de combustível. O inquérito policial fora arquivado, por ausência de justa causa. Em razão dos danos morais sofridos em virtude da falsa imputação, requer a condenação da ré à indenização no importe de R\$20.000,00 (vinte mil reais). Juntou os documentos de fls. 16/52.

Deferida a gratuidade de justiça à parte autora (fls. 58).

Citada (fls. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó

2ª Vara Cível

Rua Tomás Ramos Jordão, 101, São Paulo - SP - cep 02736-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1008237-14.2021.8.26.0020 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1008237-14.2021.8.26.0020

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Compromisso

Requerente:

Helio dos Santos Teixeira

Requerido:

Nogueira e Nogueira Júnior Ltda.

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Felipe de Melo Franco

Vistos.

HELIO DOS SANTOS TEIXEIRA propôs ação em face de NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA. A parte autora alega, em síntese, que trabalhou na empresa ré de 01/07/2015 a 28/09/2015. Conta que em 30/11/2018 a ré registrou o Boletim de Ocorrência lhe imputando falsamente a prática de crime de furto de combustível. O inquérito policial fora arquivado, por ausência de justa causa. Em razão dos danos morais sofridos em virtude da falsa imputação, requer a condenação da ré à indenização no importe de R\$20.000,00 (vinte mil reais). Juntou os documentos de fls. 16/52.

Deferida a gratuidade de justiça à parte autora (fls. 58).

Citada (fls. 66), a ré ofertou contestação, aduzindo, em preliminar, a incompetência absoluta do Juízo. Apontou, ainda, a ocorrência de prescrição. No mérito, alega que os fatos narrados não geram danos morais, visto que o boletim de

ocorrência que fora lavrado para apuração de fatos envolvendo a disparidade no consumo de combustível de seus veículos não resultou na imputação de crime ao autor. Conta que registrou boletim de ocorrência ao constatar que a média de consumo de combustível de alguns funcionários era excessivo, constando o nome do autor de forma equivocada, já que não pertencia mais a seu quadro de colaboradores. Contudo, a inserção equivocada do nome do autor no boletim de ocorrência não teria culminado em dano moral, já que o inquérito fora arquivado, motivo pelo qual requer a improcedência da ação. Acompanham a contestação os documentos de fls. 83/90.

Réplica às fls. 94/102.

Instados a especificarem as provas que pretendem produzir (fls. 107/108), a ré requereu a produção de prova testemunhal, enquanto o autor pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Afasto as preliminares invocadas pela ré.

A Justiça Estadual é competente para o julgamento da lide. O registro de boletim de ocorrência com inclusão do nome do autor se deu em 2018, quando este já não possuía vínculo de emprego com a empresa ré há cerca de 3 anos. Assim, os alegados danos morais ocasionados por equívoco no registro de boletim de ocorrência não devem ser julgados pela Justiça do Trabalho e sim pela Justiça Comum.

Incabível, ainda, a aplicação de prazo de prescrição bienal previsto na CLT, eis que a discussão não envolve débitos de natureza trabalhista, mas indenização por responsabilidade civil extracontratual, cujo prazo prescricional é o previsto no artigo 206, §3º, V, do Código Civil.

A produção de prova testemunhal requerida pela ré para demonstrar a inocorrência de falsa imputação de crime mostra-se inútil, visto que o requerimento do autor se baseia no registro de boletim de ocorrência devidamente comprovado nos autos.

Assim, não havendo mais provas a serem produzidas, de rigor o julgamento antecipado do mérito, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Trata-se de ação de indenização por danos morais.

O autor sustenta que sofreu abalo em sua moral em decorrência do registro de boletim de ocorrência pelo réu, por suspeita da prática de crime de furto de combustível.

A ré sustenta que, mediante constatação de consumo excessivo de combustível por parte de alguns funcionários, registrou boletim de ocorrência para que os fatos fossem devidamente apurados pela Autoridade Policial.

Por outro lado, há que se considerar que os fatos registrados pela ré referem-se a atos praticados por seus funcionários em meados de outubro de 2018, mas o autor não integrava os quadros da empresa ré desde o ano de 2015, não tendo qualquer relação com os fatos registrados, tanto que a própria ré afirma que incluiu o nome do autor por equívoco no boletim de ocorrência. Ato imprudente e lesivo da ré, que deveria adotar a devida cautela na referida comunicação.

Não havendo qualquer relação do autor com os supostos fatos criminosos, patente que a ré extrapolou o seu exercício regular de direito, atingindo a esfera jurídica de pessoa alheia ao evento que embasou a notitia criminis.

Não é porque houve o arquivamento do inquérito policial que a ré deve ser isenta de sua responsabilidade. Isso porque deve-se levar em conta que o autor teve que se submeter às investigações, inclusive prestar depoimento (fls. 45), sem nada dever. Mostram-se inquestionáveis, pois, os abalos sofridos pelo autor, que viu seu nome incluído dentre investigados por suposta prática de infração penal, sem mínimos indícios, vale dizer, sem a mínima possibilidade de participação e por força de notória imprudência da ré na prática do ato.

De rigor, portanto, o acolhimento do pedido.

Com relação ao quantum, contudo, entendo demasiada a pretensão do autor.

A indenização deve ser fixada em patamar condizente com a gravidade do dano, de forma a corrigir pedagogicamente a conduta da ré e, ao mesmo tempo, não transformar a indenização em fonte de enriquecimento ilícito, superestimando-a. Assim, dada as peculiaridades do caso e considerando que o inquérito fora arquivado, sem maiores repercussões, fixo o valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia razoável a

reparar o ato ilícito perpetrado.

Pelo exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para condenar a ré a indenizar o autor pelos danos morais sofridos, no valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de correção monetária, pela tabela prática do TJSP, a partir da sentença e de juros moratórios, de 1% ao mês, a contar do evento danoso (lavratura do B.O.).

Em razão da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do novo Código de Processo Civil. Transitada em julgado e, nada mais havendo a ser tratado, regularizem-se e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

São Paulo, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA